

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2193/2531

นายสง่า รัตนสะอาด

โจทก์

นายสุพจน์ บางประสิทธิ์

จำเลย

นายถาวร อ่อนละออ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับโดยงดการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยไว้ก่อนจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 103)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยรวม 2 รายการ
คือ บ้านไม้ชั้นเดียวปลูกเป็นห้องแถวจำนวน 1 ห้องพร้อมด้วยที่ดินเนื้อที่ประมาณ
40 ตารางวา และรถไถนาพร้อมอุปกรณ์ 1 คัน เพื่อบังคับตามคำพิพากษา จำเลยยื่น
คำร้องว่า จำเลยได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว ขอให้ศาลสั่ง
ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดไว้ทั้ง 2 รายการ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ โดยทนายจำเลยลงชื่อเป็นผู้ฎีกาและผู้ยื่น
คำร้อง แต่ไม่ปรากฏใบแต่งตั้งทนายจำเลยในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา (อันดับ 91,93)

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างอุทธรณ์
(อันดับ 75)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ